



Abbott

FACTURE

Facture	Page 1 / 1
Facture	3302400427
Date de la facture	10.01.2025
Numéro de livraison	4034317790
Date d'expédition:	10.01.2025
Numéro de commande	8001869266
Date de commande	07.01.2025
Numéro du client	0006000721
CIP code	2223676
N° d'identification de TVA	FR81490459377

Adresse de Facturation
PHARMACIE FROIDEVAUX
PLACE DU SOLEIL
F-91230 MONTGERON

Adresse de Livraison
PHARMACIE FROIDEVAUX
PLACE DU SOLEIL
F-91230 MONTGERON

Conditions de paiement : 30 jours net (prélèvement)

Payable le : 09.02.2025

Aucun escompte pour paiement anticipé.

Article-No.	Designation de l'article	Qté Unité	Prix Catalogue	Taux de remise	Prix net à l'unité	Prix total	
72002-01	Capteur FreeStyle Libre 2, 1 unité	10	37,91	5,28%	35,91	359,10	EUR
						Montant HT de la Commande	359,10 EUR
						TVA 20,00 %	0,00 EUR
						TVA 5,50 %	19,75 EUR
						Montant total TTC	378,85 EUR
Conditions particulières de vente							
Pas de reprise des périmés							
Franco de port à partir de 60 € HT par commande (200 € HT pour Drom/Com)							
Sinon participation aux frais d'envoi = 14 € HT (70 € HT pour Drom/Com)							

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros
Pénalités pour retard de paiement : 10%

Il est possible de recycler les capteurs usagés FreeStyle Libre. Plus d'infos sur <https://www.freestylediabete.fr/easytocollect>

Abbott France

SAS AU CAPITAL DE 100 685 231 €
40/48 rue d'Arcueil, 94593 Rungis Cedex, France
602 950 206 RCS CRETEIL *ICS:FR91ZZZ411010
N° T.V.A. : FR 62 602 950 206 * CODE NAF 741J

Document de catalogue INSTIT - ADC-CS-02849v1 – 09/23

© 2023 Abbott. FreeStyle, Libre et les marques associées sont des marques d'Abbott.

Service Commandes
Tél: 0800 10 11 56



1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024

2 - CLAUSE GÉNÉRALE. Sauf dérogation expresse et formelle du vendeur, toute commande emporte de plein droit de la part du vendeur (ABBOTT France) ou de l'acheteur, son adhésion pleine et entière aux présentes conditions de vente, qui prévalent sur toute condition d'achat. Toute clause ou condition particulière d'achat ayant pour objet ou pour effet de modifier les présentes conditions seront inopposables au vendeur.

3 - FORMATION DU CONTRAT ET OPPOSABILITÉ DES PRÉSENTES CONDITIONS. La vente n'est conclue qu'après acceptation écrite du vendeur. Toute modification, omission ou addition à l'une des présentes conditions devra faire l'objet d'une acceptation écrite du vendeur. Toute annulation, même partielle, ne peut intervenir sans l'accord préalable du vendeur. A défaut, l'annulation ouvre droit au versement de dommages et intérêts sans préjudice des arrhes versés qui demeurent, en tout état de cause, acquis au vendeur.

4 - DÉTERMINATION DU PRIX. Les prix mentionnés sur les catalogues ou imprimés ne constituent ni une offre, ni un barème de prix (au sens de l'article L. 441-1-4.) du Code de commerce). Ils sont communiqués à titre indicatif et ne sauraient, à ce titre, préjuger du prix effectivement applicable. Les prix facturés sont ceux établis à la date de la livraison effective sur la base des conditions économiques en vigueur (droits et taxes, taux de change, valeur des matières premières). Ils sont susceptibles de varier en fonction de l'évolution de ces conditions. Les prix sont stipulés hors taxe, en Euros, sans escompte. L'achat par quantité ou par abonnement mensuel peut justifier l'octroi de conditions particulières dans la mesure où un accord préalable du vendeur le prévoit. - Remises, rabais, ristournes : Le vendeur pourra accorder des remises, ristournes ou rabais conformément aux dispositions du contrat de vente. Ces remises sont notamment définies en proportion des quantités vendues et en tenant compte de tous les services, bénéfices et autres facilités accordés par le vendeur et l'acheteur lors de la négociation du contrat concerné.

5 - LIVRAISON – Délais. La livraison s'entend de la remise matérielle des produits à l'acheteur ou à son mandataire qui l'accepte ou qui est mis en demeure d'en vérifier l'état, ou le cas échéant, d'assortir son acceptation de réserves puis d'en prendre effectivement possession. Les livraisons s'effectuent en fonction des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée des commandes. Les délais indiqués ou convenus avec l'acheteur sont purement indicatifs. Aussi, des livraisons partielles ou retardées ne peuvent en aucun cas justifier l'annulation de la commande ni engager la responsabilité du vendeur ni entraîner tout dommage actuel ou potentiel, direct ou indirect imputable à un retard ou une défaillance quelconque dans la livraison. Ainsi, lorsque la livraison est retardée suite à un cas de force majeure, d'événements fortuits ou pour une quelconque raison indépendante de la volonté du vendeur, elle sera réputée avoir été effectuée à la date prévue ou convenue.

6 - LIVRAISON – Transport. Les produits du vendeur voyagent toujours aux risques et périls de celui-ci, quel que soit le mode de transport. Il incombe au vendeur d'assurer les frais et risques de transport pour les produits livrés. Une participation aux frais de port et de conditionnement est facturée pour les produits livrés. Les frais supplémentaires résultant d'envois par avion, poste express et les frais de transport hors France métropolitaines sont facturés séparément à l'acheteur. La livraison hors France Métropolitaine se fera conformément aux règles de l'Incoterm DAP (Delivery at Place) servant loi de référence. Cependant, si l'acheteur choisit d'avoir recours à un autre transporteur que celui retenu par le vendeur, les dispositions de l'Incoterm Free Carrier (FCA) seront pleinement applicables à la livraison. En conséquence le vendeur n'assumera les risques et les frais jusqu'à la remise effective des produits au transporteur choisi par l'acheteur. Le vendeur s'acquittera dans ce cas des droits et taxes dus au titre de l'exportation. Ceux relatifs à l'importation seront à la charge exclusive de l'acheteur.

Il appartient à l'acheteur de prévoir l'accès et l'aménagement des locaux destinés à recevoir le matériel lourd et encombrant, sans que le vendeur n'ait à en supporter la charge. Tout retour de produit nécessite l'accord préalable du vendeur. Le retour ne concerne que des produits n'ayant subi aucune modification ou altération et doit être effectué dans l'emballage d'origine. Le vendeur supporte les frais de transport et de remise en stock occasionnés par le retour si les produits sont affectés d'un défaut. L'acheteur supportera le coût de produits fournis par des tiers et revendus par le vendeur. L'ensemble des coûts de livraison de consommables fournis par des tiers et revendus par le vendeur seront à la charge de l'acheteur.

7 - LIVRAISON – Conformité. Il appartient à l'acheteur de vérifier les livraisons à réception. En cas de vice apparent, de manquant ou de non-conformité des produits livrés avec les spécifications techniques remises par le vendeur, il incombe à l'acheteur de faire toute constatation nécessaire, d'émettre toute réserve ou réclamation, dans les formes exposées ci-après. Il incombe à l'acheteur d'informer immédiatement le vendeur en cas de non-conformité des produits avec le Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux et/ou le Règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. A défaut, les produits seront réputés acceptés par l'acheteur et le vendeur sera déchargé de ses obligations vis-à-vis de l'acheteur elou du transporteur. Les réclamations devront être confirmées par lettres recommandées avec accusé de réception adressées au vendeur et au transporteur, dans les trois (3) jours ouvrables de l'arrivée des produits à destination. Cette contestation emporte interdiction de plein droit pour l'acheteur, d'intervenir ou de faire intervenir un tiers sur les produits, sauf accord préalable du vendeur. Sans préjudice des dispositions à prendre contre le transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou la non-conformité de la marchandise livrée par rapport à celle commandée doivent être formulées par écrit et accompagnées de la date de livraison, du numéro du bon de livraison. Il appartient à l'acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatées.

8 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ. Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoire. Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances peut entraîner la revendication des biens. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l'acheteur, dès la livraison, des risques de perte et de détérioration des biens vendus ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner. En cas de dissolution, l'acheteur (et le cas échéant son mandataire) s'engage à laisser le vendeur pénétrer dans ses locaux afin de récupérer les marchandises dont la propriété est ainsi réservée. L'acheteur devra souscrire, pour couvrir les risques, d'une assurance, et, sur simple demande du vendeur, justifier de sa souscription et du paiement des primes y afférent. Cette assurance devra couvrir le règlement direct des éventuelles indemnités du vendeur, à concurrence des montants restant dus en principal et intérêts par l'acheteur.

9 - CONDITIONS DE PAIEMENT. Sauf stipulation contraire, les factures sont payables sans escompte dans les trente jours de la date de la facture. Dans le cas où un versement a été réalisé à la commande, le solde du prix sera payable sans escompte dans les trente jours de la facture. Les paiements sont à adresser à : ABBOTT FRANCE - Service Comptabilité Client - 12, rue de St André - BP 22 - 27320 LA MADELEINE DE NONANCOURT. A défaut de paiement à l'une quelconque des échéances, les autres échéances deviendront immédiatement dues, même si elles ont donné lieu à des traites.

10 – PÉNALITÉS.

9A - INTÉRÊTS DE RETARD En cas de non-paiement à la date d'échéance figurant sur la facture, l'acheteur sera de plein droit, redevable de l'application d'un intérêt de retard, calculé sur l'intégralité des sommes restant dues, égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement (au REF) la plus récente, majoré de 10 points. En sus des pénalités de retard et conformément à la loi, une indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée sera également due de plein droit par l'acheteur en cas de non-paiement à la date d'échéance figurant sur la facture.

9B - CLAUSE PÉNALE : Si la carence de l'acheteur rend nécessaire un recouvrement contentieux ou judiciaire, l'acheteur devra régler en sus du principal, des frais, dépens et émoluments ordinairement et légalement à sa charge, une indemnité fixée à 15 % du montant en principal T.T.C. de la créance, et ce, à titre de dommages-intérêts conventionnels et forfaitaires.

10 - GARANTIES.

10-1 - Garantie sur les produits diagnostics. Pour les produits diagnostics, les présentes conditions de vente régissent les ventes conclues entre professionnels et à ce titre, il est convenu et expressément accepté que la garantie de la conformité et des vices cachés s'exercera dans les conditions exposées ci-dessous, à l'exclusion de toute garantie légale qui est expressément exclue par les parties. Le vendeur garantit exclusivement que les produits livrés sont conformes aux spécifications techniques standards sur la base desquelles l'acheteur a passé commande, et sont exempts de tout vice de fabrication et de conception.

-Durée : Les produits consommables sont garantis jusqu'à leur date d'expiration telle que mentionnée sur l'étiquette ou bordereau d'accompagnement. L'acheteur notifiera au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de cinq (5) jours à compter de la livraison, toute réclamation au titre de la présente garantie et fournira un descriptif détaillé justifiant la mise en œuvre de celle-ci. Au titre de la présente garantie, le vendeur procédera exclusivement et dans les meilleurs délais, au remplacement de la marchandise reconnue défectueuse par ses services techniques ou au remboursement de l'acheteur, au choix du vendeur. La garantie est exclue en cas de pertes, dommages ou préjudice, directement ou indirectement imputable, ou ayant une relation quelconque avec l'utilisation des produits. La présente garantie ne s'applique pas lorsque les dommages subis sont directement ou indirectement liés au fait de l'acheteur ou de son mandataire, et notamment :
• au cas où les produits livrés n'ont pas été utilisés ou entretenus conformément aux recommandations du vendeur, • au cas où les produits livrés ont fait l'objet de la part de l'acheteur d'un stockage non conforme aux instructions du vendeur, • au cas où les produits n'auraient pas été convenablement choisis par l'acheteur, • au cas où l'installation des appareils nécessitant la présence d'un technicien du vendeur aura été faite sans ce dernier, • en cas d'utilisation des produits à usage in vitro en médecine humaine ou vétérinaire ainsi que dans l'industrie alimentaire, l'innodinaire ou brassyole, • si le défaut provient d'une imprudence, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acheteur ou d'un tiers non sous-traitant du vendeur, • si les dommages subis résultent de la force majeure ou d'un fait extérieur.

10-2 - Garantie sur les instruments. Tout matériel d'équipement fabriqué par le vendeur est garanti contre tout vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception dans les conditions ci-dessous, à l'exclusion de toute garantie légale qui est expressément exclue par les parties.

Hormis ceux commercialisés par Abbott Diabetes Care qui bénéficient d'une durée de garantie propre, les instruments sont garantis pendant un (1) an pièces et main-d'œuvre à partir de leur date d'utilisation. Le vice de fonctionnement n'est garanti que dans le cadre d'une utilisation conforme et d'un entretien normal. La garantie est exclue :
• si l'équipement a été réparé ou modifié par l'acheteur ou par des tiers mandatés par lui,
• si elle concerne des pièces fabriquées par des sous-traitants ou fournisseurs du vendeur, auxquels la garantie normale du fournisseur ou du sous-traitant est applicable,
• si la matière ou la conception défectueuse provient de l'acheteur,
• si le vice de fonctionnement résulte d'une intervention sur le bien effectué sans autorisation,
• si le fonctionnement résulte d'une négligence, imprudence ou d'un défaut d'entretien de la part de l'acheteur,
• si le fonctionnement défectueux résulte de la force majeure ou d'un fait extérieur.

Le Service Client du vendeur sera l'interlocuteur privilégié pour toute démarche en lien avec la garantie des produits. Lorsqu'un vice ainsi garanti est constaté par l'acheteur, il appartient à ce dernier d'adresser sa réclamation au Service Client du vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date d'apparition du défaut. Cette réclamation devra obligatoirement être accompagnée d'un descriptif détaillant la nature du vice. Au titre de la garantie, le vendeur remplacera gratuitement et dans les meilleurs délais les pièces reconnues défectueuses par ses services techniques. Cette garantie couvre les frais de main-d'œuvre et ceux qui résultent des opérations suivantes : démontage, remontage, transport sur site. Le remplacement des pièces n'a pas pour conséquence de prolonger le délai précisé ci-dessus. Par ailleurs, si l'expédition est retardée pour une raison indépendante du fait du vendeur, le point de départ de la période de garantie est repoussé sans que ce décalage ne puisse excéder un (1) mois. 10.3 – Enlèvement et traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques professionnels. Le vendeur s'engage à enlever et traiter à ses frais les déchets électriques et électroniques issus de l'équipement professionnel équivalent remplacé et de l'équipement professionnel du vendeur mis sur le marché conformément à l'Article R543-195 du Code de l'environnement. Cet engagement ne s'applique pas aux produits commercialisés par Abbott Diabetes Care.

11 - RÉGLEMENT DES LITIGES. Tout litige à naître de la contestation des présentes conditions de vente comme pour ceux liées à l'exécution d'une vente sont soumis, à défaut d'accord amiable entre les parties, même en cas de recours en garantie ou de pluralité des défendeurs, à la compétence exclusive du Tribunal compétent de Paris, à l'exception des cas d'applications de la clause de réserve de propriété et autres dispositions en vigueur d'ordre public. Les présentes conditions sont régies par la loi française.

12 - EXPORTATION DES PRODUITS. L'exportation des produits peut être soumise à des réglementations spécifiques, qu'il s'agisse de réglementations propres au pays concerné par la livraison ou de réglementations propres au pays concerné par l'expédition desdites produits. Toute exportation effectuée en violation de ces réglementations est interdite. Il appartient à l'acheteur de se conformer à l'ensemble des réglementations applicables.

13 - CLAUSE RÉSOUTOIRE. A défaut de paiement des sommes dues, la vente sera résolue de plein droit sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés, ni de la mise en œuvre de la clause de réserve de propriété. La résolution prendra effet quinze (15) jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse. L'acheteur sera tenu de restituer la marchandise sur simple demande. A défaut de restitution immédiate, le vendeur pourra obtenir restitution sur ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce. En cas de location ou de mise à disposition d'instruments, la plaque apposée mentionnant le nom et l'adresse du vendeur doit rester apparente et lisible. Aucune tolérance du vendeur, quelle qu'en soit sa durée, ne sera créatrice de droits.

14 – DIVERS. Le fait, pour une partie, de ne pas se prévaloir de l'une des dispositions des conditions générales de vente ne vaudra en aucun cas renonciation à se prévaloir ultérieurement de la disposition en cause. Ces conditions générales de vente annulent et remplacent toutes conditions générales émises, antérieurement par le vendeur et rendent caduques, toutes assurances orales ou écrites, déclarations ou autres affirmations du vendeur ou de ses représentants.

15- UTILISATION DES PRODUITS. L'acheteur s'engage à respecter formellement, et en cas de cession à faire respecter les prescriptions de stockage, de mode d'emploi et de reprise des produits après usage, qui figurent sur les emballages, la documentation des produits. Au cas où ces prescriptions ne seraient pas respectées soit pour l'utilisation des produits en l'état ou l'utilisation des produits pour adjonction à d'autres produits ou la cession des produits en l'état, le vendeur serait en droit de prendre toutes mesures destinées à garantir le niveau de qualité et la renommée de ses produits. Le vendeur pourrait ainsi entamer des poursuites judiciaires, annuler les commandes en cours au torts de l'acheteur et, pour ses commandes ultérieures, subordonner l'acceptation à l'engagement par l'acheteur de respecter ses prescriptions ou même refuser les commandes de l'acheteur. Dans tous les cas, le vendeur dégage toute responsabilité, pour quelque cause que ce soit, des produits périmés ne seront pas acceptés en retour. Le vendeur s'engage à mettre à la disposition sur le marché de produits par l'acheteur à des tiers, il appartient à l'acheteur de prendre les mesures appropriées afin de se conformer aux dispositions du Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux ou du Règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sur les obligations incombant aux distributeurs (opérateurs économiques).

16 - PRODUITS RENVOYÉS. Tout produit renvoyé sans l'accord écrit préalable du vendeur ne pourra donner lieu à l'établissement d'un avoir. Les produits facturés depuis trente (30) jours ou plus ainsi que les produits périmés ne seront pas acceptés en retour. Tous les produits renvoyés doivent être en parfait état. Tout retour de produits s'effectuera en port payé, sauf accord dérogatoire de la part du vendeur. Les produits emballés stériles ne seront acceptés en retour que sous réserve de l'intégrité de leur emballage d'origine et d'une date de péremption supérieure à 90 (quatre-vingt-dix) jours. Pour l'établissement d'un avoir correspondant à un retour, le numéro de client, celui de votre commande et le numéro de la facture correspondante seront exigés. Traitement des déchets : L'acheteur, correctement informé des obligations légales et des solutions d'enlèvement et de traitement des produits usagés mises en place par le producteur en application de l'article R. 543-195 du Code de l'environnement. Il déclare faire siennes les obligations énoncées par l'article R. 543-195 du Code de l'environnement.

17 – CONSIGNATION. En cas de mise à disposition de l'acheteur de produits à titre de consignation, la vente devient parfaite par le fait et au jour de l'utilisation du produit par l'acheteur.

Jusqu'à cette date, l'acheteur supporte le risque des dommages que ces biens pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit. L'acheteur doit informer le vendeur de l'utilisation des produits le jour même de cette utilisation.

Le vendeur se réserve le droit de reprendre les produits mis en consignation à tout moment.

18 - TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL. Le suivi des ventes peut donner lieu à un traitement de certaines données à caractère personnel de l'acheteur par le vendeur. Les données collectées par le vendeur peuvent comprendre le nom, prénom, adresse, adresse e-mail, téléphone de la personne de contact de l'acheteur, les données d'identification de la pharmacie et coordonnées bancaires de l'acheteur. Ces données sont utilisées par le vendeur, en qualité de Responsable de traitement, dans le cadre de l'exécution du contrat, aux fins de suivi des commandes, livraisons, facturation, recouvrement, mise en œuvre de la garantie et information des clients sur les produits. Le vendeur peut être amené à transférer ces données à son prestataire Arvalo dans le cadre de la gestion des commandes. Les données personnelles collectées par le vendeur et relatives à la gestion des commandes sont conservées par principe pendant une durée de 5 ans à compter de la fin de la relation commerciale. Le vendeur s'engage à traiter ces données personnelles dans le respect de la Réglementation applicable en matière de Données personnelles et en particulier le Règlement (UE) 2016/679 (« RGPD ») ainsi que la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite loi « Informatique et Libertés » modifiée (« Réglementation sur les Données Personnelles »). Les personnes concernées bénéficient ainsi d'un droit d'accès, d'opposition, de rectification et de suppression des données les concernant. Elles bénéficient également d'un droit à la portabilité des données, d'un droit à la limitation du traitement et du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. Pour exercer ces droits ou pour en savoir plus sur la manière dont le vendeur traite les données personnelles, les personnes concernées peuvent contacter le Délégué à la Protection des Données désigné par Abbott <https://www.f.abbott/eudpeform.html>. Dans le cas où l'acheteur serait également amené à traiter des données personnelles du vendeur pour les besoins de la passation et du suivi des commandes, il s'engage également à respecter la Réglementation sur les Données Personnelles telle que définie ci-dessus.

19 - RESPECT DES CLAUSES D'EMBARGO US. L'acheteur reconnaît savoir que le vendeur en tant que filiale d'une société américaine est soumis à la réglementation de certaines agences du gouvernement des Etats Unis, y compris et notamment, du Département du Trésor des Etats Unis qui interdit la vente, l'export, et la dissémination de produits et technologie dans certains pays tels que l'Iran, la Syrie, le Myanmar (Birmanie), la Corée du Nord, le Soudan et Cuba. L'acheteur garantit qu'il ne vendra pas, directement ou indirectement les produits à des clients dont il sait ou suspecte qu'ils revendront ou exporteront les produits à des tiers situés dans ces pays. Par ailleurs, tout engagement de fourniture par le vendeur de produits, d'informations ou d'assistance technique est soumis aux lois des Etats Unis relatives aux licences et transfert de technologie et de produit y compris et notamment le « Export Administration Act » de 1979 et les réglementations édictées par le Département du Commerce, de l'Industrie et de la Sécurité. L'acheteur accepte de coopérer avec le vendeur pour les besoins du respect de cette réglementation.

20 - PRODUITS GRATUITS Les produits gratuits livrés à des fins éducatives, d'évaluation ou de démonstration ne doivent être ni facturés, ni vendus, ni négociés pour un remboursement avec un tiers ou tout régime d'assurance ou organisme de gestion des soins ou d'un programme de remboursement du gouvernement.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE ABBOTT DIVISION DIABETES CARE 2024 METROPOLE ET DROM-COM

Les présentes conditions particulières de vente ont été convenues entre ABBOTT et l'acheteur après visite d'un délégué ABBOTT au sein de l'officine de l'acheteur.

Pour le besoin des présentes conditions particulières de vente, il est convenu entre ABBOTT et l'acheteur que ce dernier relèvera d'une des catégories suivantes, catégorie qui sera formalisée dans le bon de commande 2024 :

☐ PARTENAIRE	☐ GIE PARTENAIRE
☐ PARTENAIRE PLUS	☐ GIE PARTENAIRE PLUS
☐ REFLEX PLUS	☐ REFLEX PLUS
☐ PRIVILEGE PLUS	☐ PRIVILEGE PLUS
☐ PREMIER PLUS	☐ PREMIER PLUS
☐ EXCELLENCE PLUS	☐ EXCELLENCE PLUS
	☐ GIE

(1) Le bon de commande engage l'acheteur sur l'année 2024 (du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024) à hauteur du volume d'achat correspondant à l'offre acceptée dans le bon de commande. Le bon de commande ne sera effectif que s'il est daté, signé par le représentant légal de l'acheteur et qu'il revêt le tampon de l'acheteur.

(2) Sauf accord préalable d'ABBOTT, le bon de commande n'est pas modifiable par l'acheteur en cours d'année. L'application des prix de la grille tarifaire ainsi que l'octroi des unités gratuites en fonction du marché signé et du palier atteint figurant dans le bon de commande ne seront effectifs qu'en cas de respect des engagements (volumes) de l'acheteur tels que figurant dans le bon de commande. En fin d'année, les parties feront le bilan du nombre de produits effectivement achetés et payés versus les engagements pris dans le bon de commande.

>Pour la signature d'un marché PARTENAIRE, l'acheteur s'engage à la signature d'un cadencier annuel de volumes de capteurs FreeStyle Libre 2.

En fonction d'un minimum d'engagement annuel de deux cents (200) capteurs FreeStyle Libre 2 commandés, livrés et facturés sur la période du contrat en vigueur, et tel que figurant dans le bon de commande, l'acheteur recevra une (1) unité gratuite en boîte de cent (100) unités d'électrodes de glycémie capillaire FreeStyle Optium tous les deux cents (200) capteurs FreeStyle Libre 2 commandés, livrés et facturés sur la période du contrat en vigueur.

Sur la base de la facturation constatée à la fin de la période du contrat et en cas de non-respect de l'acheteur de l'engagement annuel (volumes) de capteur FreeStyle Libre 2 figurant dans le bon de commande, à hauteur des volumes minimum facturés du marché initialement conclu dans le bon de commande, alors ABBOTT, au premier trimestre 2025, se réserve le droit de facturer les unités gratuites d'électrodes de glycémie capillaire FreeStyle Optium, indûment perçues, au tarif appliqué sur la période du contrat, à l'avantage du client en cas de baisse de prix au cours de cette période.

Par exemple : pour un marché PARTENAIRE, l'acheteur s'engage à la signature d'un cadencier annuel de volumes de capteurs FreeStyle Libre 2 (le volume annuel d'engagement doit être au minimum de 200 capteurs FreeStyle Libre 2 si l'acheteur souhaite accéder aux unités gratuites d'électrodes de glycémie capillaire FreeStyle Optium). Avec un volume d'engagement annuel de 650 capteurs FreeStyle Libre 2 sur la période du contrat, l'acheteur recevra 1 unité gratuite en boîte de 100 unités d'électrodes de glycémie capillaire FreeStyle Optium tous les 200 capteurs FreeStyle Libre 2 commandés, livrés et facturés, soit 3 unités gratuites en boîte de 100 unités d'électrodes de glycémie capillaire FreeStyle Optium sur la période du contrat en vigueur. En cas de facturation constatée à la fin de la période du contrat, de moins de 650 capteurs FreeStyle Libre 2, alors le partenaire est refacturé des unités gratuites, indûment perçues, au tarif appliqué sur la période du contrat, à l'avantage du client en cas de baisse de prix au cours de cette période.

Dans le cas où les volumes facturés sur l'année 2024 sont strictement supérieurs aux volumes du marché annuel initialement conclus, l'acheteur recevra une (1) unité gratuite en boîte de cent (100) unités d'électrodes de glycémie capillaire FreeStyle Optium tous les deux cents (200) capteurs FreeStyle Libre 2 supplémentaires commandés, facturés et livrés sur la période du contrat en vigueur.

>Pour la signature d'un marché PARTENAIRE PLUS :

L'acheteur s'engage à la signature d'un cadencier annuel de volumes de capteurs FreeStyle Libre 2 et à la signature d'un cadencier annuel de volumes de boîtes d'électrodes capillaires (boîtes de 100 unités de FreeStyle PAPILLON Easy et/ou 100 unités de Freestyle Optium) correspondant à l'une des sous-catégories suivantes : Reflex Plus, Privilège Plus, Premier Plus ou Excellence Plus.

- En fonction d'un minimum d'engagement annuel de deux cents (200) capteurs FreeStyle Libre 2 commandés, livrés et facturés sur la période du contrat en vigueur, et tel que figurant dans le bon de commande, l'acheteur recevra une (1) unité gratuite en boîte de cent (100) unités d'électrodes de glycémie capillaire FreeStyle Optium tous les deux cents (200) capteurs FreeStyle Libre 2 commandés, livrés et facturés sur la période du contrat en vigueur.

Sur la base de la facturation constatée à la fin de la période du contrat et en cas de non-respect de l'acheteur de l'engagement annuel (volumes) de capteur FreeStyle Libre 2 figurant dans le bon de commande, à hauteur des volumes minimum facturés du marché initialement conclu dans le bon de commande, alors ABBOTT, au premier trimestre 2025, se réserve le droit de facturer les unités gratuites, indûment perçues, au tarif appliqué sur la période du contrat, à l'avantage du client en cas de baisse de prix au cours de cette période.

Dans le cas où les volumes facturés sur l'année 2024 sont strictement supérieurs aux volumes du marché annuel initialement conclus, l'acheteur recevra une (1) gratuite en boîte de cent (100) unités d'électrodes de glycémie capillaire FreeStyle Optium tous les deux cents (200) capteurs FreeStyle Libre 2 supplémentaires commandés, facturés et livrés sur la période du contrat en vigueur.

- La signature d'un cadencier annuel de volumes de boîtes d'électrodes capillaires (en boîte de 100 unités de FreeStyle PAPILLON Easy et/ou 100 unités de Freestyle Optium) engage à un palier annuel de volumes correspondant à l'une des sous-catégories suivantes : Reflex Plus (minimum d'engagement annuel à 25 unités), Privilège Plus, Premier Plus, Excellence Plus, palier tel que défini dans le bon de commande et en préambule des présentes conditions particulières de vente, sur la période du contrat en vigueur.

Sur la base de la facturation constatée à la fin de la période du contrat et en cas de non-respect de l'acheteur de l'engagement annuel (volumes) de boîtes d'électrodes capillaires (en boîte de 100 unités de FreeStyle PAPILLON Easy et/ou 100 unités de Freestyle Optium) à hauteur d'au moins 95% des volumes minimum facturés du palier initialement conclu figurant dans le bon de commande, ABBOTT émettra, au premier trimestre 2025, une facture correspondante au prix des boîtes d'électrodes capillaires (FreeStyle PAPILLON Easy et Freestyle Optium) qui aurait dû être facturée par application de la grille tarifaire en vigueur, et se réserve le droit de facturer les unités gratuites de set et/ou lecteur de la marque FreeStyle PAPILLON Vision et/ou FreeStyle Optium Neo, indûment perçues, au tarif appliqué sur la période du contrat, à l'avantage du client en cas de baisse de prix au cours de cette période.

Par exemple : pour un marché PARTENAIRE PLUS, l'acheteur s'engage à la signature :

-d'un cadencier annuel de 780 capteurs (le volume annuel d'engagement doit être au minimum de 200 capteurs FreeStyle Libre 2 pour accéder aux unités gratuites d'électrodes de glycémie capillaire FreeStyle Optium), l'acheteur recevra alors 1 unité gratuite de 100 unités d'électrodes FreeStyle Optium tous les 200 capteurs FreeStyle Libre 2 commandés, livrés et facturés sur la période du contrat en vigueur, soit au total 3 unités gratuites. En cas de facturation constatée à la fin de la période du contrat, de moins de 780 capteurs FreeStyle Libre 2 commandés, livrés et facturés, alors le partenaire est refacturé des unités gratuites d'électrodes de glycémie capillaire FreeStyle Optium indûment perçues au tarif appliqué sur la période du contrat, à l'avantage du client en cas de baisse de prix au cours de cette période.

-d'un cadencier annuel de 85 boîtes d'électrodes de glycémie capillaire (FreeStyle PAPILLON Easy et/ou FreeStyle Optium), les tarifs sont fixés en fonction du volume de boîtes d'électrodes de glycémie capillaire (boîtes de 100 unités) commandées, livrées et facturées sur la période du contrat en vigueur. Pour cette sous-catégorie PRIVILEGE PLUS, le volume annuel doit être au moins de 85 boîtes de 100 unités d'électrodes de glycémie capillaire (FreeStyle PAPILLON Easy et/ou FreeStyle Optium). En cas de facturation constatée à la fin de la période du contrat, de moins de 80 boîtes de 100 unités des deux références, alors le partenaire est refacturé de la différence entre le prix appliqué et le prix réel qui aurait dû être facturé au palier correspondant.

À l'inverse, dans le cas où les volumes facturés sur l'année 2024 sont strictement supérieurs au volume du palier initialement conclus, ABBOTT émettra, au premier trimestre 2025, un avoir correspondant au prix qui aurait dû être facturé par application de la grille tarifaire en vigueur.

(3) En raison d'événements, non anticipables au moment de la signature, en cas de besoin durant la période du contrat, Abbott, peut proposer des actions commerciales faisant évoluer la nature de la relation commerciale préalablement établie, et en cas d'accord des parties un avenant écrit à cette convention doit être signé entre les deux parties afin de les mettre en place.

(4) En cas de cessation de commercialisation d'une ou plusieurs références figurant dans le bon de commande, ABBOTT s'engage à informer l'acheteur au moins un mois avant la cessation de la ou leur commercialisation. Dans l'hypothèse où des commandes seraient programmées sur l'année 2024, ABBOTT s'engage à honorer les livraisons prévues avec la ou les nouvelles références mises sur le marché au lieu et place de ou des anciennes références. Si l'acheteur ne souhaitait pas recevoir la ou les nouvelles références, il devra en informer ABBOTT dans les meilleurs délais.

(5) Le nombre d'électrodes FreeStyle Optium bêta Cétones (boîte de 10 unités) est plafonné à hauteur de 75 boîtes (de 10 unités) par livraison et 250 boîtes (de 10 unités) par bon de commande annuel.

(6) En métropole et les DROM COM, la catégorie du client est définie par les conditions du marché conclu et signé entre Abbott et le client. La catégorie du client détermine les règles d'octroi des unités gratuites.

>Pour la signature d'un marché Partenaires, intitulé catégorie « Partenaires » :

-L'acheteur s'engage à la signature d'un cadencier annuel de volumes de capteurs Freestyle Libre 2.

-En fonction d'un minimum d'engagement annuel de deux cents (200) capteurs FreeStyle Libre 2 commandés, livrés et facturés sur la période du contrat en vigueur, et tel que figurant dans le bon de commande, l'acheteur recevra :

- Une (1) boîte d'électrode de glycémie capillaire FreeStyle Optium est offerte tous les deux cents (200) capteurs FreeStyle Libre 2 commandés, livrés et facturés sur la période du contrat en vigueur.
- Les unités offertes sont réparties suivant le cadencier figurant dans le bon de commande et dans une limite de 25 unités offertes au maximum par an pour les unités offertes d'électrodes de glycémie capillaire FreeStyle Optium.
- Les unités offertes ne peuvent être livrées qu'après la livraison et la facturation effective des capteurs. Donc la planification des unités offertes est contrainte par cette condition.

>Pour la signature d'un marché Partenaires Plus, intitulé catégorie « Partenaires Plus » :

-L'acheteur s'engage à la signature d'un cadencier annuel de volumes de capteurs FreeStyle Libre 2, et à la signature d'un cadencier annuel de volumes de boîtes d'électrodes capillaires (boîtes de 100 unités de FreeStyle PAPILLON Easy et/ou 100 unités de Freestyle Optium) correspondant à l'une des sous-catégories suivantes : Reflex Plus, Privilège Plus, Premier Plus ou Excellence Plus.

-En fonction d'un minimum d'engagement annuel de deux cents (200) capteurs FreeStyle Libre 2 commandés, livrés et facturés sur la période du contrat en vigueur, et tel que figurant dans le bon de commande, l'acheteur recevra :

- Une (1) boîte d'électrodes de glycémie capillaire FreeStyle Optium est offerte tous les deux cents (200) capteurs FreeStyle Libre 2 commandés, livrés et facturés sur la période du contrat en vigueur.
- Les unités offertes d'électrodes de glycémie capillaire FreeStyle Optium sont réparties suivant le cadencier figurant dans le bon de commande et dans une limite de 25 unités offertes au maximum par an.
- Les unités offertes d'électrodes de glycémie capillaire FreeStyle Optium ne peuvent être livrées qu'après la livraison et la facturation effective des capteurs. Donc la planification des unités offertes est contrainte par cette condition.

-La signature d'un cadencier annuel de volumes de boîtes d'électrodes capillaires (en boîte de 100 unités de FreeStyle PAPILLON Easy et/ou 100 unités de FreeStyle Optium) engage à un palier annuel de volumes correspondant à l'une des sous-catégories suivantes : Reflex Plus (minimum d'engagement annuel à 25 unités), Privilège Plus, Premier Plus, Excellence Plus, palier tel que défini dans le bon de commande sur la période du contrat en vigueur.

La sous-catégorie du client détermine les règles d'octroi des sets et/ou Lecteurs de la marque FreeStyle PAPILLON Vision et FreeStyle Optium Neo offerts en unités offertes :

- Une quantité allouée de set et/ou lecteur de la marque FreeStyle PAPILLON Vision et /ou FreeStyle Optium Neo est offerte (unités offertes) à signature de la convention unique annuelle 2024 et directement liée à la sous-catégorie acceptée dans le bon de commande (hors électrode bêta Cétones).
- A signature de la convention unique annuelle 2024, les unités offertes correspondantes aux sous-catégories, respectivement :
 - REFLEX PLUS : quatre (4)
 - PRIVILEGE PLUS : six (6)
 - PREMIER PLUS : huit (8)
 - EXCELLENCE PLUS : dix (10)
- Un (1) set et/ou un (1) lecteur de la marque FreeStyle PAPILLON Vision et /ou FreeStyle Optium Neo est offert toutes les vingt-cinq (25) boîtes d'électrodes de glycémie capillaire Abbott commandées, livrées et facturées (hors électrode bêta Cétones).
- Les unités offertes de set et/ou lecteur sont réparties suivant le cadencier figurant dans le bon de commande et dans une limite de 50 unités offertes au maximum par an ; indépendamment pour les unités offertes de set et/ou lecteur de la marque FreeStyle PAPILLON Vision et /ou FreeStyle Optium Neo.
- Pour toutes les sous-catégories citées ci-dessus, la date de livraison des unités offertes de set et/ou lecteur à la signature peut être fixée avant la date de livraison des quantités commandées, livrées et facturées.
- L'acheteur peut recevoir dès la première livraison et, en une seule commande, jusqu'à un maximum de 50% du volume annuel des unités offertes de set et/ou lecteur de la marque FreeStyle PAPILLON Vision et /ou FreeStyle Optium Neo dues selon le cadencier figurant dans le bon de commande, et conditionnées à la livraison des quantités commandées, livrées et facturées qui ont permis de déclencher les unités offertes. Ce maximum peut être modifié par Abbott à tout moment selon les capacités d'approvisionnement disponibles d'Abbott en unités offertes de set et/ou lecteur de la marque FreeStyle PAPILLON Vision et /ou FreeStyle Optium Neo.

Pour les catégories et sous-catégories ci-dessus, la limite annuelle des unités offertes est un maximum, qui ne pourra en aucun cas être augmenté, sauf conditions commerciales exceptionnelles non prévisibles au moment de la signature du contrat, sous conditions et traduites par la signature d'un avenant à ce contrat.

Les unités offertes seront livrées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024. Abbott se réserve le droit de livrer les unités offertes au plus tard au premier trimestre 2025 selon situation d'approvisionnement spécifique, sous réserve d'en informer l'acheteur en amont. Les renoncations à des unités offertes ne donneront pas lieu à compensation et/ou à réduction de prix.

> **GIE sans plateforme 2024 :**

On distingue 3 sous-catégories au sein des GIE sans plateforme 2024, selon le type d'engagement annuel choisi par le GIE sans plateforme en 2024. Ces 3 sous-catégories bénéficient des mêmes prix de la grille tarifaire en vigueur dédiée au GIE sans plateforme.

-La catégorie GIE Partenaires 2024 :

L'acheteur (les adhérents du GIE Partenaire) s'engage à la signature d'un cadencier annuel de volumes de capteurs FreeStyle Libre 2.

-En fonction d'un minimum d'engagement annuel de deux cents (200) capteurs FreeStyle Libre 2 commandés, livrés et facturés sur la période du contrat en vigueur, et tel que figurant dans le bon de commande, l'acheteur recevra :

- Une (1) boîte d'électrodes de glycémie capillaire FreeStyle Optium est offerte tous les deux cents (200) capteurs FreeStyle Libre 2 commandés, livrés et facturés sur la période du contrat en vigueur.
- Les unités offertes d'électrodes de glycémie capillaire FreeStyle Optium sont réparties suivant le cadencier figurant dans le bon de commande et dans une limite de 25 unités offertes au maximum par an.
- Les unités offertes d'électrodes de glycémie capillaire FreeStyle Optium ne peuvent être livrées qu'après la livraison et la facturation effective des capteurs. Donc la planification des unités offertes est contrainte par cette condition.

-Sur la base de la facturation constatée à la fin de la période du contrat et en cas de non-respect de l'acheteur de l'engagement annuel (volumes) de capteur FreeStyle Libre 2 figurant dans le bon de commande, à hauteur des volumes minimum facturés du marché initialement conclu dans le bon de commande, alors ABBOTT, au premier trimestre 2025, se réserve le droit de facturer les unités gratuites d'électrodes de glycémie capillaire FreeStyle Optium, indûment perçues, au tarif appliqué sur la période du contrat, à l'avantage du client en cas de baisse de prix au cours de cette période.

-La catégorie GIE Partenaires Plus 2024 :

L'acheteur (les adhérents du GIE Partenaire Plus) s'engage à la signature d'un cadencier annuel de volumes de capteur FreeStyle Libre 2, ainsi qu'à la signature d'un cadencier annuel de volumes de boîtes d'électrodes capillaires (boîtes de 100 unités de FreeStyle PAPILLON Easy et/ou 100 unités de FreeStyle Optium) correspondant à l'une des sous-catégories suivantes : Reflex Plus, Privilège Plus, Premier Plus ou Excellence Plus.

-En fonction d'un minimum d'engagement annuel de deux cents (200) capteurs FreeStyle Libre 2 commandés, livrés et facturés sur la période du contrat en vigueur, et tel que figurant dans le bon de commande, l'acheteur recevra :

- Une (1) boîte d'électrodes de glycémie capillaire FreeStyle Optium est offerte tous les deux cents (200) capteurs FreeStyle Libre 2 commandés, livrés et facturés sur la période du contrat en vigueur.
- Les unités offertes d'électrodes de glycémie capillaire FreeStyle Optium sont réparties suivant le cadencier figurant dans le bon de commande et dans une limite de 25 unités offertes au maximum par an.
- Les unités offertes d'électrodes de glycémie capillaire FreeStyle Optium ne peuvent être livrées qu'après la livraison et la facturation effective des capteurs. Donc la planification des unités offertes est contrainte par cette condition.

-La signature d'un cadencier annuel de volumes de boîtes d'électrodes capillaires (en boîte de 100 unités de FreeStyle PAPILLON Easy et/ou 100 unités de FreeStyle Optium) engage à un palier annuel de volumes correspondant à l'une des sous-catégories suivantes : Reflex Plus (minimum d'engagement annuel à 25 unités), Privilège Plus, Premier Plus, Excellence Plus, palier tel que défini dans le bon de commande sur la période du contrat en vigueur.

La sous-catégorie du client détermine les règles d'octroi des sets et/ou Lecteurs de la marque FreeStyle PAPILLON Vision et FreeStyle Optium Neo offerts en unités offertes :

- Une quantité allouée de set et/ou lecteur de la marque FreeStyle PAPILLON Vision et /ou FreeStyle Optium Neo est offerte (unités offertes) à signature de la convention unique annuelle 2024 et directement liée à la sous-catégorie acceptée dans le bon de commande (hors électrode bêta Cétones).
- A signature de la convention unique annuelle 2024, les unités offertes « Catégorie » correspondantes aux sous-catégories, respectivement :
 - REFLEX PLUS : quatre (4)
 - PRIVILEGE PLUS : six (6)
 - PREMIER PLUS : huit (8)
 - EXCELLENCE PLUS : dix (10)
- Un (1) set et/ou un (1) lecteur de la marque FreeStyle PAPILLON vision et /ou FreeStyle Optium Neo est offert (unités offertes) toutes les vingt-cinq (25) boîtes d'électrodes de glycémie capillaire Abbott commandées, livrées et facturées (hors électrode bêta Cétones).
- Les unités offertes de set et/ou lecteur sont réparties suivant le cadencier figurant dans le bon de commande et dans une limite de 50 unités offertes au maximum par an ; indépendamment pour les unités offertes de set et/ou lecteur de la marque FreeStyle PAPILLON Vision et /ou FreeStyle Optium Neo.
- Pour toutes les sous-catégories citées ci-dessus, la date de livraison des unités offertes de set et/ou lecteur à la signature peut être fixée avant la date de livraison des quantités commandées, livrées et facturées.
- L'acheteur peut recevoir dès la première livraison et, en une seule commande, jusqu'à un maximum de 50% du volume annuel des unités offertes de set et/ou lecteur de la marque FreeStyle PAPILLON vision et /ou FreeStyle Optium Neo dues selon le cadencier figurant dans le bon de commande, et conditionnées à la livraison des quantités commandées, livrées et facturées qui ont permis de déclencher les unités offertes. Ce maximum peut être modifié par Abbott à tout moment selon les capacités d'approvisionnement disponibles d'Abbott en unités offertes de set et/ou lecteur de la marque FreeStyle PAPILLON Vision et /ou FreeStyle Optium Neo.

-La catégorie GIE 2024 :

Le cadre « hors signature d'un cadencier annuel » a trait à l'acheteur de la catégorie GIE (les adhérents du GIE). Il bénéficie des conditions 2024 suivantes :

- L'acheteur recevra en unités offertes un (1) set et/ou un (1) lecteur de la marque FreeStyle PAPILLON Vision et /ou FreeStyle Optium Neo toutes les vingt-cinq (25) boîtes d'électrodes de glycémie capillaire Abbott commandées, livrées et facturées (hors électrode bêta Cétones).
- Les unités offertes de set et/ou lecteur sont dans une limite de 50 unités offertes au maximum par an ; indépendamment pour les unités offertes de set et/ou lecteur de la marque FreeStyle PAPILLON Vision et /ou FreeStyle Optium Neo.

Pour les catégories GIE sans plateforme citées ci-dessus (comprenant GIE Partenaires, GIE Partenaires et GIE), la limite annuelle des unités offertes est un maximum, qui ne pourra en aucun cas être augmenté, sauf conditions commerciales exceptionnelles non prévisibles au moment de la signature du contrat, sous conditions et traduites par la signature d'un avenant à ce contrat.

Les unités offertes seront livrées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024. Abbott se réserve le droit de livrer les unités offertes au plus tard au premier trimestre 2025 selon situation d'approvisionnement spécifique, sous réserve d'en informer l'acheteur en amont. Les renonciations à des unités offertes ne donneront pas lieu à compensation et/ou à réduction de prix.

(7) Les livraisons sont franco de port à partir de 60,00 € H.T., par livraison en métropole et 200 € H.T., par livraison dans les DROM COM, en DDP. En deçà de ce montant, un prix forfaitaire de participation aux frais d'envoi de 14,00 € H.T., sera facturé pour les commandes livrées en métropole et un prix forfaitaire de participation aux frais d'envoi de 70,00 € H.T. sera facturé pour toutes commandes livrées dans les DROM COM.

(8) Le cadencier de livraison des produits figure dans le bon de commande.

Si le montant d'un bon de commande est d'au moins 3 000 € H.T. :

- Les livraisons relatives à ce bon de commande de boîtes d'électrodes capillaires (boîte de 100 unités de FreeStyle PAPILLON Easy et/ou boîte de 100 unités de FreeStyle Optium) doivent être de 3 au minimum (pour la catégorie PARTENAIRE PLUS incluant les sous-catégories suivantes : REFLEX PLUS, PRIVILEGE PLUS, PREMIER PLUS, EXCELLENCE PLUS ; pour la sous-catégorie GIE sans plateforme 2024 suivante : GIE PARTENAIRE PLUS).
- Les livraisons relatives à ce bon de commande de capteurs FreeStyle Libre 2 doivent être réparties sur 12 mois (pour les catégories PARTENAIRE, PARTENAIRE PLUS, GIE PARTENAIRE, GIE PARTENAIRE PLUS).

Il est possible pour l'acheteur de modifier les dates et les quantités de produits figurant dans le cadencier de livraison sous réserve du respect du minimum de livraisons figurant ci-dessus. Les demandes de modification ne seront prises en considération que sous réserve que l'acheteur ait formulé cette demande auprès d'ABBOTT (via les numéros figurant sur le bon de commande) au moins 48 heures avant la date prévue dans le bon de commande. Aucune livraison de produits ne pourra intervenir après le 31 décembre 2024.

(9) L'acheteur doit s'assurer que les livraisons programmées dans le bon de commande correspondent à des jours d'ouvertures effectives de l'office. A défaut, l'acheteur s'engage à contacter ABBOTT (via les numéros figurant sur le bon de commande) au moins 48 heures avant la date prévue dans le bon de commande. Les dates de livraison figurant dans le bon de commande ne sont pas garanties notamment en cas de problèmes d'approvisionnement et de rupture de stock. Aucune livraison n'est possible le week-end et les jours fériés.

(10) Les capacités d'approvisionnement de ABBOTT en capteurs FreeStyle Libre 2 sont limitées et leur fourniture est soumise à différents quotas, variables mensuellement et définis par ABBOTT en fonction de ses capacités d'approvisionnement, des besoins de l'ensemble des officines en France et en Europe et des historiques de commandes de chaque officine. Les dates effectives de livraisons en capteurs FreeStyle Libre 2 peuvent différer des cadenciers de livraison figurant dans le bon de commande et le volume total de capteurs FreeStyle Libre 2 commandé peut ne pas être respecté. ABBOTT fera ses meilleurs efforts pour honorer les commandes dans la limite des quantités de produits disponibles et dans le cadre d'une obligation de moyen, à l'exclusion de toute obligation de résultat. L'acheteur sera informé des capacités d'approvisionnement et des dates de livraison en capteur FreeStyle Libre 2 en contactant le Service Clients d'ABBOTT. Dans le cas où ABBOTT ne serait pas en mesure de livrer l'intégralité des capteurs FreeStyle Libre 2 convenus dans le cadencier de livraison, les reliquats seront livrés lors des livraisons suivantes. En cas de produits non-livrés dans les 90 jours suivant la première semaine prévisionnelle de livraison au plus tard le 31 décembre 2024, le nombre de capteurs non livrés sera déduit de la commande annuelle en cours et les livraisons suivantes seront réalisées selon le cadencier de livraison initial (tel qu'éventuellement modifié par l'acheteur dans les conditions de l'article 7 des présentes conditions particulières), sous les mêmes réserves et limites.

(11) Les commandes relatives aux capteurs et au système FreeStyle Libre 2 (Lecteur FreeStyle Libre 2 et Capteur FreeStyle Libre 2) doivent en tout état de cause être limitées au nombre de patients :

-atteints d'un diabète de type 1 ou de type 2 (âgés d'au moins 4 ans) traités par insulinothérapie intensifiée (par pompe externe ou ≥3 injections par jour) ayant reçu une prescription initiale du diabétologue, endocrinologue ou d'un pédiatre spécialisé en diabétologie, et aux renouvellements de la prescription par tout médecin.

-atteints d'un diabète de type 2 (âgés d'au moins 4 ans) traités par insulinothérapie non intensifiée (<3 injections par jour) dont l'équilibre glycémique est insuffisant (HbA1c ≥ 8%), ayant reçu une prescription initiale du médecin généraliste (ou d'un diabétologue, endocrinologue ou d'un pédiatre spécialisé en diabétologie), et aux renouvellements de la prescription par tout médecin.

(12) Les officines ne sont pas autorisées à exercer une activité de distribution en gros, sauf cas prévus par l'article D. 5125-24-16 du code de la Santé Publique.

(13) Les conditions de paiement sont définies dans le bon de commande ou à défaut les conditions générales et sont fixées selon l'offre tarifaire souscrite par l'acheteur.

(14) Sauf demande expresse du client, toutes les factures sont dématérialisées et envoyées par courriel. En cas de besoin, l'acheteur peut faire une demande de factures papier, en se rendant sur le site ABBOTT www.FreeStyleDiabete.fr via la rubrique « Contactez-nous ».

Paraphes

<i>Client</i>	<i>Commercial</i>
---------------	-------------------